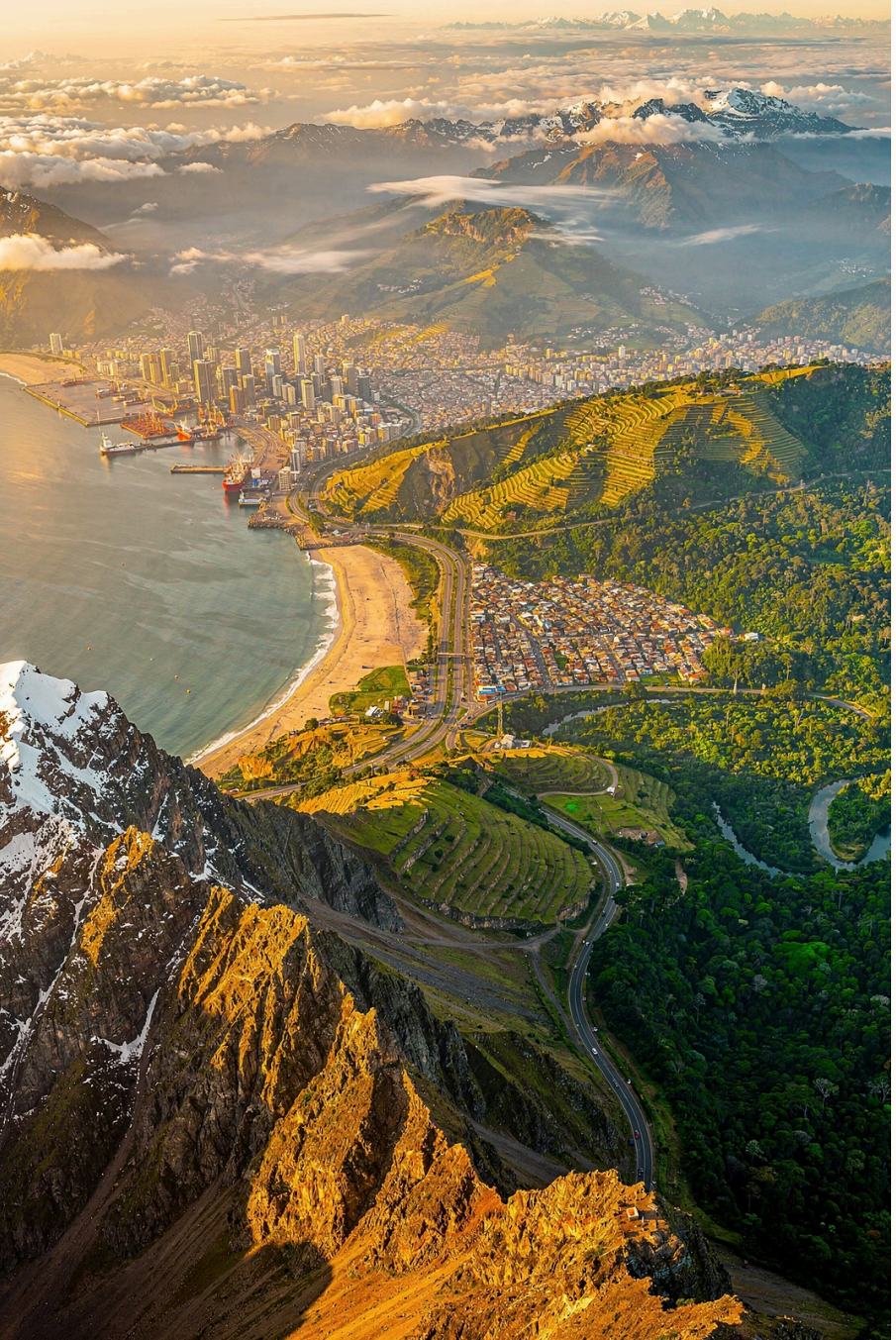


Ley de Bases de Descentralización en Perú

Avances, desafíos y perspectivas

Un análisis profundo del proceso descentralizador peruano a través de la Ley N° 27783, con aportes de investigadores clave como **Efraín Gonzales de Olarte** e **Isabel Remy**, entre otros especialistas que han estudiado las tensiones entre el centralismo histórico y la promesa de un Estado más cercano a los ciudadanos.

CAPÍTULO 1 | CONTEXTO HISTÓRICO

Del centralismo a la descentralización: ¿por qué era urgente reformar el Estado peruano?

El Perú ha sido históricamente uno de los países más centralizados de América Latina. Desde la época colonial, Lima concentró el poder político, económico y administrativo, configurando un modelo de desarrollo territorial profundamente asimétrico. Según **Efraín Gonzales de Olarte (2003)**, el centralismo peruano no fue un accidente histórico sino el resultado de decisiones deliberadas que privilegiaron la costa —y particularmente la capital— como eje articulador de la economía nacional, relegando a las regiones andinas y amazónicas a un papel subsidiario.

Las raíces del centralismo

Durante el siglo XX, diversos intentos de descentralización fracasaron por falta de voluntad política y resistencia de las élites limeñas. La **Constitución de 1979** estableció gobiernos regionales, pero su implementación fue interrumpida por el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, quien desactivó las regiones y concentró aún más el poder en el Ejecutivo. Como señala **Carlos Contreras (2000)**, el centralismo peruano se alimentó de un círculo vicioso: la concentración de servicios en Lima atraía migración, lo que a su vez justificaba más inversión en la capital.

La caída del régimen fujimorista en el año 2000 abrió una ventana de oportunidad política. El gobierno de transición de Valentín Paniagua y luego el de Alejandro Toledo impulsaron una reforma constitucional que sentó las bases para el proceso descentralizador más ambicioso de la historia republicana. La reforma del **Capítulo XIV de la Constitución** en marzo de 2002 fue el paso previo indispensable para la promulgación de la Ley de Bases.

Indicadores del centralismo (circa 2002)

32%

PIB en Lima

Lima concentraba cerca de un tercio de la producción nacional

53%

Gasto público

Más de la mitad del gasto se ejecutaba desde el gobierno central

70%

Servicios financieros

La capital concentraba la gran mayoría de la banca y crédito formal

> "El centralismo en el Perú no es solo un problema administrativo, es un problema de desarrollo: las regiones no crecen porque no tienen poder, y no tienen poder porque no crecen." — **Efraín Gonzales de Olarte, *La descentralización en el Perú*, 2003**

Ley N° 27783: Arquitectura institucional y distribución de competencias

Promulgada el **17 de julio de 2002** durante el gobierno de Alejandro Toledo, la Ley de Bases de la Descentralización estableció el marco jurídico fundamental para reorganizar el Estado peruano en tres niveles de gobierno con autonomía política, administrativa y económica. Esta ley no solo definió la estructura institucional, sino que trazó un proceso gradual y ordenado de transferencia de competencias, buscando evitar los errores de intentos anteriores.

Gobierno Nacional

Competencias exclusivas en defensa, relaciones exteriores, política monetaria, tributación nacional, comercio exterior y regulación de servicios públicos de alcance nacional.

Gobiernos Regionales

Planificación del desarrollo regional, gestión de salud y educación regional, promoción de inversiones, infraestructura regional y gestión de recursos naturales.

Gobiernos Locales

Servicios públicos locales, zonificación urbana, saneamiento, transporte local, programas sociales de alcance municipal y seguridad ciudadana.

Principios rectores de la Ley

- **Subsidiariedad:** el nivel de gobierno más cercano al ciudadano es el más idóneo para ejercer la competencia, salvo que resulte más eficiente en un nivel superior
- **Gradualidad:** la transferencia de competencias y recursos se realizaría de forma progresiva, por etapas y con verificación de capacidades
- **Permanencia:** el proceso es irreversible; una vez transferida la competencia, no puede ser recentralizada
- **Concurrencia:** los tres niveles de gobierno pueden ejercer competencias compartidas en materias como educación, salud y medio ambiente

Tipos de competencias

La Ley N° 27783 clasifica las competencias en tres categorías fundamentales, siguiendo modelos de descentralización comparados de países como Colombia, España y Brasil:

- **Exclusivas:** asignadas con claridad a un solo nivel de gobierno, sin posibilidad de delegación
- **Compartidas:** ejercidas por dos o más niveles de gobierno con funciones diferenciadas según la ley orgánica respectiva
- **Delegables:** un nivel de gobierno puede delegar a otro el ejercicio de competencias mediante convenio

Según **Johnny Zas Friz (2004)**, esta clasificación tripartita fue uno de los aportes más significativos de la ley, aunque en la práctica generó zonas grises de superposición competencial que persisten hasta hoy.

CAPÍTULO 3 | PERSPECTIVA ECONÓMICA

Efraín Gonzales de Olarte: desequilibrios territoriales y limitaciones económicas

El economista **Efraín Gonzales de Olarte**, profesor principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y uno de los investigadores más prolíficos sobre economía regional peruana, ha dedicado décadas a analizar las causas estructurales del centralismo y los obstáculos que enfrenta la descentralización. Su obra constituye un referente ineludible para comprender por qué la transferencia de competencias, sin transformación económica territorial, resulta insuficiente.

La tesis del "centralismo económico"

En su obra *"Descentralización, divergencia y desarrollo regional en el Perú"* (2004), Gonzales de Olarte argumenta que el centralismo peruano tiene una dimensión económica estructural que la reforma política no puede resolver por sí sola. Lima no es solo la sede del poder político, sino el **nodo articulador de los mercados**, las cadenas de valor y los flujos financieros. Esta "primacía económica" genera un efecto de succión de capitales y talento humano que las regiones no pueden contrarrestar simplemente con competencias administrativas transferidas.

El autor distingue entre **descentralización política** (transferir poder de decisión) y **descentralización económica** (generar condiciones para que las regiones produzcan riqueza autónomamente). Su diagnóstico es contundente: el Perú avanzó significativamente en la primera dimensión, pero descuidó gravemente la segunda. Sin inversión productiva descentralizada, mercados regionales articulados y diversificación de la base económica, los gobiernos subnacionales quedan reducidos a administradores de transferencias del gobierno central, sin capacidad real de generar desarrollo endógeno.

Divergencia regional

Gonzales de Olarte demuestra que, contrariamente a lo esperado, la brecha entre regiones ricas y pobres se ha ampliado tras la descentralización, no reducido

Dependencia fiscal

Más del 85% de los ingresos de los gobiernos regionales proviene de transferencias nacionales, limitando su autonomía real

Ausencia de mercados

Las economías regionales carecen de mercados internos suficientes para generar círculos virtuosos de inversión y empleo

> "La descentralización sin desarrollo económico regional es como darle las llaves de un auto sin motor. Se puede tener el volante, pero no se llega a ninguna parte." — **Efraín Gonzales de Olarte, *Seminario CIES*, 2006**

En trabajos posteriores, Gonzales de Olarte (2010, 2016) profundiza en la necesidad de una **política de ordenamiento territorial** que articule la descentralización administrativa con estrategias de desarrollo productivo regional. Propone que sin corredores económicos intrarregionales, infraestructura de conectividad y políticas de innovación territorializadas, el proceso descentralizador corre el riesgo de reproducir, a escala subnacional, las mismas dinámicas de concentración que pretendía combatir a nivel nacional.

CAPÍTULO 4 | PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Isabel Remy: ¿lograron los gobiernos subnacionales incluir a la población?

La socióloga **Isabel Remy**, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y reconocida especialista en participación ciudadana y gobernanza local, ha producido un cuerpo de investigación fundamental sobre los mecanismos participativos incorporados en el marco descentralizador peruano. Su trabajo revela las tensiones entre el diseño institucional ambicioso y las realidades sociopolíticas que condicionan su implementación efectiva.

Mecanismos de participación previstos

La Ley de Bases de la Descentralización y sus normas complementarias —la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales (N° 27867) y la Ley Marco del Presupuesto Participativo (N° 28056)— establecieron mecanismos innovadores para la región latinoamericana:

01

Presupuesto Participativo

Proceso anual donde la ciudadanía prioriza proyectos de inversión pública en talleres y asambleas con el gobierno local y regional

02

Consejos de Coordinación

Órganos consultivos regionales y locales integrados por representantes de la sociedad civil y autoridades elegidas

03

Rendición de Cuentas

Audiencias públicas obligatorias donde las autoridades informan sobre la gestión de recursos y el cumplimiento de compromisos

04

Planes de Desarrollo Concertado

Instrumentos de planificación territorial elaborados con participación de actores locales para definir prioridades de desarrollo a mediano plazo

Los hallazgos críticos de Remy

En su influyente estudio *"Los múltiples campos de la participación ciudadana en el Perú"* (2005), Remy analiza cómo estos mecanismos operan en la práctica y encuentra patrones preocupantes:

Participación selectiva

Los espacios participativos suelen ser capturados por organizaciones con mayor capacidad de movilización, excluyendo a los sectores más vulnerables que la descentralización pretendía empoderar

Fatiga participativa

La multiplicación de espacios de participación sin resultados tangibles genera desencanto ciudadano y abandono progresivo de los mecanismos formales

Debilidad institucional

Los Consejos de Coordinación Regional carecen de capacidad vinculante, lo que los convierte en espacios consultivos sin impacto real en la toma de decisiones

> "La participación ciudadana en la descentralización peruana se diseñó con generosidad institucional pero sin considerar las profundas asimetrías de poder que atraviesan la sociedad peruana." — **Isabel Remy, IEP, 2005**

Investigaciones posteriores de **María Isabel Remy y otros investigadores del IEP (2011, 2019)** han documentado cómo el presupuesto participativo, si bien moviliza a cientos de miles de ciudadanos anualmente, decide sobre menos del **5% del presupuesto total** de los gobiernos subnacionales, generando una paradoja: un proceso masivo con incidencia marginal. **Romeo Grompone (2005)**, colega de Remy en el IEP, complementa este análisis señalando que la participación se ha ritualizado, convirtiéndose en un trámite burocrático más que en un ejercicio genuino de democracia deliberativa.

Transferencia de funciones y recursos: avances y cuellos de botella

Uno de los pilares de la Ley de Bases fue establecer un proceso gradual de transferencia de competencias desde el gobierno central hacia los gobiernos regionales y locales. Este proceso, que debía acompañarse de los recursos presupuestales y humanos necesarios, ha sido ampliamente estudiado por la academia y la cooperación internacional, revelando tanto logros significativos como deficiencias estructurales persistentes.

1

2003-2005

Etapa inicial: Instalación de gobiernos regionales y primeras transferencias piloto. Se transfirieron programas sociales como PRONAA y FONCODES a municipalidades verificadas.

2

2006-2008

Aceleración: El gobierno de Alan García implementó un "shock descentralizador" que aceleró transferencias masivas, muchas veces sin verificación de capacidades. Se transfirieron funciones sectoriales en salud, educación y agricultura.

3

2009-2014

Consolidación parcial: Se completaron formalmente la mayoría de transferencias sectoriales, pero persistieron problemas de coordinación intergubernamental y recursos insuficientes.

4

2015-presente

Estancamiento: El proceso se ha ralentizado significativamente. Las reformas pendientes en materia de servicio civil y gestión pública limitan la efectividad de las competencias transferidas.

Avances documentados

Según el informe de la **Secretaría de Descentralización de la PCM (2016)** y estudios del **Programa ProDescentralización de USAID**, se lograron avances tangibles:

- Se transfirieron más del **92% de las funciones sectoriales** previstas a los gobiernos regionales
- Los gobiernos subnacionales pasaron de ejecutar el 26% del presupuesto público en 2004 al **38% en 2018**
- Se crearon sistemas de acreditación y verificación de capacidades institucionales
- Experiencias exitosas de gestión descentralizada en sectores como riego (Juntas de Usuarios) y educación (Unidades de Gestión Educativa Local)

Cuellos de botella identificados

Investigadores como **Nuria Esparch (2012)** y el **Banco Mundial (2017)** han documentado obstáculos recurrentes:

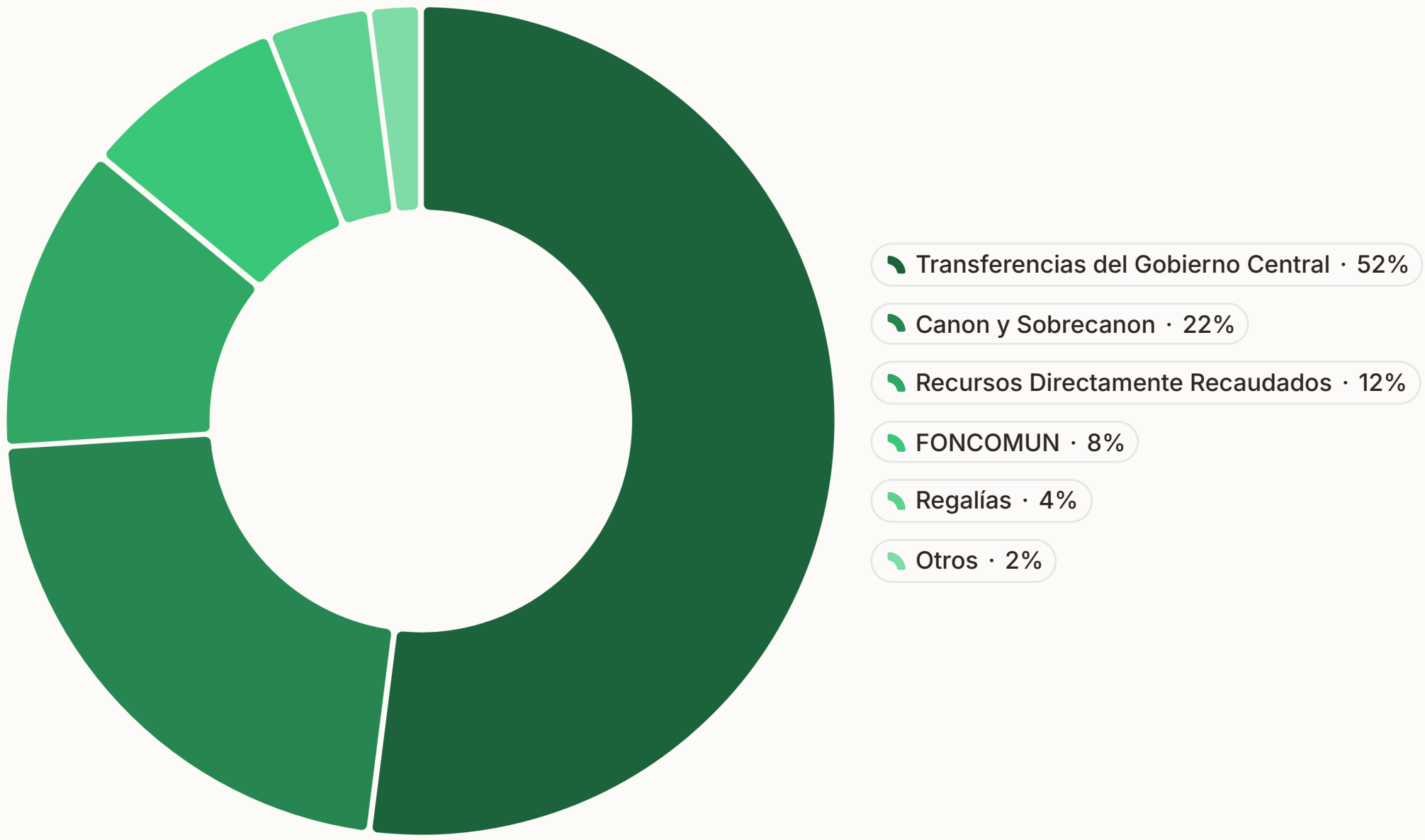
- **Transferencia sin recursos:** las funciones se transfirieron formalmente, pero no siempre con el presupuesto, personal calificado ni infraestructura necesaria para ejercerlas
- **Rectoría débil:** los ministerios nacionales no desarrollaron capacidades de acompañamiento ni supervisión de la gestión descentralizada
- **Brechas de capacidad:** alta rotación de personal técnico en regiones, débil servicio civil y ausencia de carrera pública subnacional
- **Superposición normativa:** leyes sectoriales contradecían la distribución de competencias de la Ley de Bases, generando conflictos de jurisdicción

📌 **Dato clave:** Un estudio de **SERVIR (2015)** reveló que solo el 11% de los servidores públicos regionales tenía formación profesional acorde a las funciones que desempeñaban, lo que evidencia la magnitud de la brecha de capital humano en la gestión descentralizada.

Descentralización fiscal: canon, regalías y la pregunta de quién se beneficia

La dimensión fiscal de la descentralización constituye, probablemente, el aspecto más controversial y debatido del proceso. La distribución de recursos entre niveles de gobierno, la dependencia de transferencias centrales, y particularmente la asignación del canon y las regalías por explotación de recursos naturales, han generado profundas disparidades territoriales que varios investigadores han analizado críticamente.

Estructura de ingresos subnacionales



La gráfica muestra la estructura típica de ingresos de los gobiernos subnacionales peruanos, donde las transferencias del gobierno central y el canon representan conjuntamente más del 74% de los recursos disponibles, evidenciando una autonomía fiscal muy limitada.

El problema del canon: abundancia desigual

El **canon** —participación de los gobiernos subnacionales en los ingresos por explotación de recursos naturales— se ha convertido en la principal fuente de recursos propios para muchas regiones, pero su distribución genera enormes disparidades. **Gonzales de Olarte (2010)** señala que el canon ha creado un "Perú de dos velocidades": regiones mineras con abundancia de recursos (Áncash, Cajamarca, Cusco, Arequipa, Tacna) frente a regiones sin actividad extractiva que dependen casi exclusivamente de transferencias ordinarias.

Estudios del **Grupo Propuesta Ciudadana (2014)** documentaron que durante el boom minero (2005-2012), algunas municipalidades recibieron más recursos per cápita que pequeños países europeos, pero sus indicadores de desarrollo humano mejoraron marginalmente. **Javier Azpur (2006)** y el equipo de Propuesta Ciudadana atribuyeron esta paradoja a tres factores: restricciones legales al uso del canon (solo inversión, no gasto corriente), débil capacidad de formulación de proyectos, y alta discrecionalidad en la priorización de obras.

S/ 5.8B

Canon transferido

Pico máximo de canon minero en 2012

15:1

Brecha regional

Ratio entre la región que más y menos canon recibe per cápita

< 5%

Recaudación propia

Promedio de ingresos tributarios propios de gobiernos regionales

Carolina Trivelli y otros investigadores del IEP (2009) han propuesto mecanismos de compensación territorial que redistribuyan parte del canon hacia regiones sin recursos extractivos, argumentando que la actual fórmula de distribución —basada en la proximidad geográfica a la operación extractiva— carece de racionalidad desde la perspectiva del desarrollo nacional equilibrado.

CAPÍTULO 7 | CASOS EMBLEMÁTICOS

Experiencias regionales: éxitos y fracasos que definen los límites del modelo

El proceso descentralizador peruano no ha sido homogéneo. Algunas regiones y municipalidades han demostrado que es posible una gestión subnacional eficiente e innovadora, mientras que otras se han convertido en emblemas de la captura clientelar y la corrupción. Analizar ambos extremos es indispensable para comprender las condiciones que favorecen u obstaculizan la descentralización efectiva.

🟢 San Martín: modelo de gestión regional

Frecuentemente citado como el caso más exitoso, el Gobierno Regional de San Martín —bajo la gestión de César Villanueva (2007-2014)— implementó reformas institucionales notables: profesionalización del servicio civil regional, gestión por resultados en salud y educación, y articulación efectiva con la cooperación internacional. Estudios de **USAID-ProDescentralización (2013)** y **GRADE (2015)** documentaron mejoras significativas en indicadores de salud materno-infantil y cobertura educativa. La clave, según los investigadores, fue la continuidad de equipos técnicos y la priorización de la reforma institucional sobre la obra pública visible.

🟢 Municipalidades rurales innovadoras

A nivel local, investigaciones de **Raúl Hernández Asensio (IEP, 2012)** han documentado casos de municipalidades rurales que, con recursos limitados, lograron mejoras sustanciales en servicios básicos. Municipalidades en Cusco, Puno y Apurímac implementaron programas de agua y saneamiento rural con participación comunitaria, reduciendo significativamente las brechas de acceso. Estos casos demuestran que la escala y los recursos no son los únicos determinantes: el liderazgo local, la organización social preexistente y la articulación con programas nacionales pueden generar resultados positivos incluso en contextos de alta pobreza.

🔴 Áncash: la paradoja de la abundancia

La región Áncash recibió miles de millones de soles por canon minero durante el boom de commodities, pero se convirtió en símbolo de la corrupción descentralizada. El gobierno de César Álvarez (2007-2014) estuvo asociado a una vasta red criminal que desvió recursos públicos. **Investigaciones de Ojo Público y IDL** revelaron que la abundancia de canon, combinada con débiles controles institucionales y un sistema de justicia regional capturado, generó condiciones ideales para la corrupción sistémica. **Ludwig Huber (2017)** analizó este caso como ejemplo de cómo la descentralización, sin contrapesos institucionales robustos, puede empeorar la gobernanza.

🔴 Referéndum de integración regional 2005

Uno de los mayores fracasos del proceso fue el referéndum de octubre de 2005, donde los ciudadanos de las cinco macrorregiones propuestas rechazaron abrumadoramente la integración regional (más del **69% votó en contra**). **Gonzales de Olarte (2005)** y **Remy (2005)** coincidieron en que el fracaso obedeció a la ausencia de incentivos claros para los ciudadanos, identidades regionales fragmentadas, y una deficiente estrategia de comunicación gubernamental. Este resultado congeló indefinidamente la conformación de regiones con masa crítica suficiente para gestionar el desarrollo territorial de manera autónoma.

CAPÍTULO 8 | BALANCE CRÍTICO

Gobernanza, corrupción y capacidades institucionales: síntesis de la evidencia

Dos décadas después de la promulgación de la Ley de Bases, la investigación académica permite un balance más matizado del proceso descentralizador. Las evaluaciones más recientes coinciden en reconocer avances institucionales significativos, pero también señalan problemas estructurales que, de no abordarse, amenazan la viabilidad misma del modelo.

Hallazgos clave de la investigación reciente

1

Fragmentación territorial

Manuel Dammert (2003, 2014) ha advertido que la proliferación de municipalidades distritales (más de 1,870) y la no integración de regiones han creado un mapa institucional excesivamente fragmentado, con entidades subnacionales que carecen de escala para gestionar servicios complejos. Muchos distritos tienen menos de 5,000 habitantes y presupuestos inferiores a un millón de soles anuales.

2

Corrupción descentralizada

La **Contraloría General de la República (2018)** reportó que más del **60% de las observaciones de control** se concentran en gobiernos subnacionales. **Alfonso Quiroz (2013)**, en su monumental historia de la corrupción en el Perú, argumenta que la descentralización, al multiplicar los centros de decisión sin fortalecer los mecanismos de control, expandió las oportunidades para prácticas corruptas. Entre 2006 y 2020, más de 20 gobernadores regionales enfrentaron investigaciones penales.

3

Coordinación intergubernamental

Patricia Zárate (IEP, 2020) y **ProDescentralización (2016)** documentan que los mecanismos de articulación entre niveles de gobierno —como el Consejo de Coordinación Intergubernamental— han funcionado de manera intermitente y sin resultados vinculantes. La pandemia de COVID-19 evidenció dramáticamente las fallas de coordinación: los gobiernos regionales enfrentaron la emergencia sanitaria con instrucciones contradictorias, recursos insuficientes y escasa comunicación con el nivel nacional.

4

Percepciones ciudadanas

Según el **Barómetro de las Américas (LAPOP, 2019)** y encuestas del IEP, la confianza ciudadana en los gobiernos regionales y locales ha disminuido progresivamente, ubicándose por debajo del 20%. **Remy (2019)** interpreta estos datos como evidencia de que la descentralización no ha logrado acercar el Estado a los ciudadanos en la forma esperada, y que la distancia entre la promesa reformista y la experiencia cotidiana genera desafección democrática.

CAPÍTULO FINAL | CONCLUSIONES

Conclusiones y agenda pendiente: fortalecer la descentralización en el Perú del siglo XXI

La Ley de Bases de la Descentralización representó un hito en la historia institucional del Perú. Sin embargo, dos décadas de implementación han demostrado que la reforma legal es condición necesaria pero no suficiente para transformar las relaciones entre el Estado y el territorio. Los investigadores revisados —**Gonzales de Olarte, Remy, Dammert, Zas Friz, Grompone, Esparch** y otros— convergen en señalar que el proceso está incompleto y requiere una nueva generación de reformas.

Reforma Fiscal

Autonomía tributaria y redistribución del canon

Fortalecimiento Institucional

Servicio civil y control efectivo

Desarrollo Territorial

Corredores económicos e innovación regional

Las tres dimensiones están interrelacionadas: sin capacidades institucionales no se pueden gestionar recursos fiscales eficientemente, y sin desarrollo económico territorial no hay base tributaria que permita autonomía real.

Recomendaciones de la literatura especializada

1. **Reactivar la integración regional**

   Retomar el debate sobre la conformación de macrorregiones con incentivos económicos claros, como proponen **Gonzales de Olarte** y **Dammert**. Las actuales 25 regiones carecen de escala para gestionar el desarrollo territorial de manera competitiva.

2. **Reforma de la descentralización fiscal**

   Avanzar hacia una mayor autonomía tributaria subnacional, reformar la distribución del canon con criterios de equidad territorial, y crear fondos de compensación para regiones sin recursos extractivos, según propuestas de **Trivelli** y **Propuesta Ciudadana**.

3. **Profesionalizar la gestión subnacional**

   Implementar efectivamente la Ley del Servicio Civil (N° 30057) en gobiernos regionales y locales, reducir la rotación de personal técnico y establecer requisitos mínimos de gestión, como recomienda **SERVIR** y diversos estudios del **Banco Mundial**.

4. **Renovar la participación ciudadana**

   Rediseñar los mecanismos participativos incorporando tecnología, ampliando el porcentaje del presupuesto sujeto a decisión ciudadana, y fortaleciendo la rendición de cuentas, como sugieren **Remy** y **Grompone**.

5. **Fortalecer el control y la transparencia**

   Crear mecanismos de control preventivo —no solo punitivo—, fortalecer las oficinas de control interno, y promover la vigilancia ciudadana con acceso a información en tiempo real, según recomendaciones de la **Contraloría** y organizaciones como **Transparencia**.

> "La descentralización peruana necesita una segunda generación de reformas que combine voluntad política con conocimiento técnico. No se trata de volver atrás, sino de avanzar con más inteligencia institucional." — Síntesis de las recomendaciones de la literatura especializada revisada.